



PUTUSAN

Nomor 1111 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. LAGESSA, bertempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 10, RT 17, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Para Legal pada Kantor Lembaga Pemberdayaan & Bantuan Hukum (LPBH) Ksatria Pancasila yang beralamat di Perum Villa Ana Residence Blok H5 Nomor 1, Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

Hj. SAMIDAH bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km 28, RT 24, Dusun Tani Jaya, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sri Martono. S.H. Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BSM Law Office Advocates and Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Kemangi Nomor 53, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021;

Termohon Kasasi

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dalam perkara *a quo* dengan luas 2.4105 Ha yang terletak di Km 28, RT 24, Dusun Tani Jaya, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Panjang di bagian utara $\pm$ 278 meter;
 - Panjang di bagian selatan $\pm$ 258 meter;
 - Lebar $\pm$ 70 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan HJ. Jami dan H. Dehu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Base;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Beddu Lamang dan Lagessa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jamadi dan Sungai;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Tersebut adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
5. Menyatakan menurut hukum setiap surat-surat tanah yang diterbitkan atas nama Tergugat atau surat-surat lainnya selain surat kepemilikan atas tanah dari Penggugat, yang dapat menimbulkan hak kepemilikan di atas tanah dalam perkara *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt/2024



6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek tanah dalam perkara a quo dalam keadaan semula;
7. Menghukum Tergugat untuk dapat menyerahkan tanah dalam perkara a quo secara sukarela dalam keadaan semula kepada Penggugat;
8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat yaitu:
 - a. Kerugian Materiil;

Tidak dapat dikuasainya tanah milik Penggugat tersebut dan apabila diambil manfaat dari tanah milik Penggugat tersebut yang apabila dapat disewakan dengan pasaran harga setahun Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selama 10 tahun sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil;

Berupa biaya yang tak terduga dalam menyelesaikan permasalahan hukum sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tenggara cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Maka mohon keadilan yang seadil-

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt/2024



adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi relatif;
2. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Trg tanggal 14 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini terkait kepemilikan tanah objek sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa tanah dalam perkara *a quo* dengan luas 2.4105 Ha yang terletak di Km 28, RT 24, Dusun Tani Jaya, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Panjang di bagian utara $\pm$ 278 meter;
 - Panjang di bagian selatan $\pm$ 258 meter;
 - Lebar $\pm$ 70 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan HJ. Jami dan H. Dehu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Base;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Beddu Lamang dan Lagessa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jamadi dan Sungai;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
5. Menyatakan menurut hukum setiap surat-surat tanah yang diterbitkan atas nama Tergugat atau surat-surat lainnya selain surat kepemilikan atas



- tanah dari Penggugat, yang dapat atau menimbulkan hak kepemilikan diatas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek tanah dalam perkara *a quo* dalam keadaan semula;
 7. Menghukum Tergugat untuk dapat menyerahkan tanah dalam perkara *a quo* secara sukarela dalam keadaan semula kepada Penggugat ;
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 123/PDT/2022/PT SMR tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Trg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 31 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 123/PDT/2022/PT SMR *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Trg. dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Oktober 2022, serta kontra memori kasasi tanggal 7 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dibuka dan dikuasai Penggugat dengan menanam cengkeh, sahang atau lada 5000 batang, sesuai Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa setempat;
- Bahwa dikuasai oleh Tergugat tahun 2021 dengan alas hak mendapat hibah dari Lagase tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa dasar Lagase menghibahkan adalah Surat Keterangan Menguasai tanggal 30 Juni 2021 dari Ketua RT;
- Bahwa saat Lagase menghibahkan tanah sudah lama dikuasai orang lain maka tidak dapat dibenarkan dan surat keterangan penguasaan tanah harus dari Kepala Desa bukan dari RT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. Lagessa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. LAGESSA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt/2024